

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2333

Tocache, 17 AGO 2023

Visto el Memorando N° 713-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, la Opinión Legal N° 018-2023GRSM-DRE/UGEL-T/ST-CPPADD y los demás documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, de fecha 24 de marzo del 2021, resuelve: Artículo 2. Aprobar el Documento Normativo denominado "Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial", el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

Que, con Resolución Directoral N° 001271-2022, de fecha 07 de marzo, considerando: Que, con Resolución Directoral N° 001421-2022, de fecha 06 de julio, resuelve en su ARTICULO PRIMERO- CONFORMAR la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de Docentes, a partir del 01 de julio del 2021 a 30 de junio del 2023 de acuerdo a lo siguiente (...). Así mismo con Resolución Directoral N° 001241-2023, de fecha 21 de marzo considerando: () Resuelve: Artículo 1- MODIFICAR la resolución Directoral N° 001271, de fecha 07 de marzo del 2022, por motivo de cambio de presidente y Secretario Técnico titular y alterno de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios as Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache. A partir del 20 de marzo del 2023 al 30 de junio del 2023, tal como a continuación se indica (...). Teniendo en cuenta las resoluciones en mención con los plazos de conformación de la comisión para la realización y/o cumplimiento de la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU.

Que, según las Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 6.1.2. PERIODO DE DESIGNACIÓN a) El periodo de la designación de los miembros de las comisiones es de dos (2) años; pudiendo disponerse dentro de dicho periodo su modificación. Los miembros reemplazantes de las comisiones se mantienen en el cargo por el tiempo que resta de los dos (2) años del periodo de vigencia de las comisiones. El titular de la entidad emite el acto resolutivo. b) Si durante el periodo de vigencia de la comisión, el representante titular de los profesores se desplaza o termina su vínculo laboral con IIGED, el alterno asume como titular por el periodo restante. c) Si al vencimiento del periodo de dos (2) años de la comisión no se designa una nueva, ésta mantendrá sus funciones y atribuciones hasta ser reemplazada, sin perjuicio de la responsabilidad del titular de la IGED.

Que, las Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial en el 6.1.4. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES a) Con la debida antelación a la conclusión del periodo de vigencia de la CPPADD, la oficina de personal o la que haga sus veces de la IGED, lleva a cabo el proceso electoral correspondiente para la elección de los representantes titular y alterno de los profesores nombrados de la jurisdicción. Proceso electoral que puede llevarse a cabo de manera presencial o a través de medios digitales, en el marco de la normatividad vigente, garantizando la transparencia del proceso electoral. b) La oficina de personal o quien haga sus veces de la IGED es responsable de la conformación de un comité electoral, el mismo que resuelve en única instancia las reclamaciones que se presenten durante el proceso electoral, siendo su decisión inapelable. c) Es elegido como tal, el candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos



LC2333

emitidos, de los profesores que ejerzan su derecho al voto en el proceso electoral, sin considerar los votos blancos o nulos. El que obtenga la segunda votación, desempeñará el cargo de altermo del miembro titular. d) Ante la ausencia del representante de los profesores titular y altermo la IGED modifica la resolución de conformación, reemplazándolos con la lista de accesitarios de acuerdo al orden de votación en el proceso electoral Dicha lista tiene vigencia durante el periodo de designación de la comisión. e) En caso no exista representante titular, altermo ni accesitarios, el titular de la IGED designa al profesor de su jurisdicción de la mayor escala magisterial que no se encuentre inmerso en los impedimentos señalados en el presente documento normativo. f) El representante de los profesores que forma parte de la CPPADD en la DRE y en el Minedu, es elegido entre los especialistas en educación de la misma IGED. (...)

Que, con Opinión Legal N° 018-2023GRSM-DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 31 de julio del 2023, emitida por la secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, recomendó la ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES, la oficina de personal o la que haga sus veces de la IGED, lleva a cabo el proceso electoral correspondiente para la elección de los representantes titular y altermo de los profesores nombrados de la jurisdicción. (...), teniendo en cuenta y cumpliendo con lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU.

Que, con Memorando N° 713-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 04 de agosto del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Tocache, AUTORIZO PROYECTAR RESOLUCION DIRECTORAL, ampliando la vigencia de la RD N° 001246-2023 (21/03/2023), de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la UGEL Tocache, a partir del 01/07/2023. Hasta la elección de los nuevos representantes en vías de regularización.

De conformidad con la Ley de la Reforma Magisterial, Ley N° 29944 y su reglamento; Resolución Viceministerial N° 091-2021 - MINEDU; Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR LA AMPLIACION de la vigencia de la RD N° 001246-2023 (21/03/2023), de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la UGEL Tocache, a partir del 01/07/2023. Hasta la elección de los nuevos representantes en vías de regularización.

ARTÍCULO SEGUNDO. • ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/R-RR.HH.
MCPD/PROYECT-UGEL